

1500466-78.2021.8.26.0552

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2352472/2021 - DEL.POL.LEME, 22172144 - DEL.POL.LEME, 7125/21/807 - DEL.POL.LEME, 2352472 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUCAS GABRIEL VELASCO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500466-78.2021.8.26.0552 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500466-78.2021.8.26.0552

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2352472/2021 - DEL.POL.LEME, 22172144 - DEL.POL.LEME, 7125/21/807 - DEL.POL.LEME, 2352472 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUCAS GABRIEL VELASCO DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

LUCAS GABRIEL VELASCO DE SOUZA foi denunciado porque, no dia 28 de dezembro de 2021, por volta das 14 horas, na esquina da Rua Francisco Mascarim com a Rua Eugênio Ravanini, nesta cidade e comarca de Leme/SP, traria consigo e guardaria, para fins de tráfico, 15 porções cocaína, pesando 3,66 gramas, 01 porção de maconha, com peso de 0,74 gramas, e 16 pedras de crack, pesando 2,19 gramas (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 30/31 e laudo químico-toxicológico de fls. 76/78), substâncias que são entorpecentes e que determinam a dependência física e psíquica do agente, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi citado (fls. 108) e apresentou defesa prévia (fls. 116/118).

A denúncia foi recebida (fls. 121/122).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e ao final o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, a não aplicação da causa de redução prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006 e a fixação de regime fechado para início do cumprimento da pena. A Defesa requereu a desclassificação ao crime de tráfico de drogas para porte de drogas para uso pessoal, subsidiariamente, a absolvição do réu em virtude de insuficiência probatória, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006, a fixação de regime aberto para início do cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 21/23), auto de exibição e apreensão (fls. 30/31), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 36/37), laudo químico-toxicológico (fls. 76/78), comprovante de depósito judicial (fls. 75) e prova oral.

A autoria é certa.

A testemunha Danilo Guiguer de Oliveira, policial civil, discorreu que recebeu a informação de que o réu praticava o tráfico de drogas no bairro Primavera, em local conhecido dos meios policiais, rumou ao local em uma viatura descaracterizada, realizou campanas, observou o réu e veículos - carros, bicicletas, motocicletas - se aproximavam do réu e ele fazia sinal negativo com a mão. Em dado momento, um motociclista entregou uma sacola para o réu que iniciou a distribuição de drogas em diversos pontos, junto as árvores, viu o réu vender uma porção de droga. Retornou à delegacia, trocou a viatura descaracterizada por outra caracterizada, rumou ao local no qual ele estava, em poder dele foi encontrado dinheiro e nos locais avistados anteriormente, encontrou porções de drogas. O réu resistiu à prisão. O réu era conhecido dos meios policiais.

No mesmo sentido o testemunho do policial civil Rodrigo Padoan Albanes.

O réu disse que tem 21 anos, é solteiro, não tem filhos, trabalhava com servente, recebia R\$ 60,00, ao dia. Disse que foi ao local comprar uma porção de maconha, o traficante disse que não tinha, mas chegaria. Um rapaz entregou drogas para o traficante, que escondeu a droga em diversos pontos, retornou e perguntou quantas porções desejava. Comprou uma porção de maconha, entregou uma nota de R\$ 50,00, recebeu R\$ 40,00 de troco. No momento no qual deixaria o local, foi abordado por policiais, a droga foi encontrada, foi preso, não informado acerca do motivo da prisão e resistiu. A droga apreendida não lhe pertencia. Disse que é perseguido desde a adolescência.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. As testemunhas apresentaram relatos harmônicos e uníssonos em todas as oportunidades nas quais foram ouvidas, avistaram o réu em ponto de venda de drogas por substancial período de tempo, visualizaram ele receber sacola que continha drogas, pulverizar as porções em diversos pontos; deixaram o local para trocar de viatura; retornaram, o réu permanecia no mesmo lugar e encontraram as porções de droga que tinha sido guardadas para venda, certo que não vislumbro razão para que agentes públicos intencionassem prejudicar o réu e faltassem com a verdade em Juízo.

A versão do réu não convence e não encontra amparo no conjunto probatório, certo que as circunstâncias do crime - quantidade e fracionamento da droga indicam que o entorpecente era destinado ao tráfico, sendo incabível a desclassificação do crime. Observo que o réu não produziu qualquer prova, de forma que não se desincumbiu do ônus probatório insculpido no artigo 156 do Código de Processo Penal.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo a dosimetria das penas.

Na primeira fase de dosimetria, ausentes circunstância judiciais a ser valoradas

negativamente, mantenho a pena base no mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho a pena no mínimo legal.

Na terceira fase, presente a causa de redução prevista no parágrafo 4º do artigo 33, reduzo a pena em 2/3, e fixo a pena definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão de pagamento de 166 dias-multa.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena.

Fixo cada dia multa no mínimo legal, em razão da condição econômica do réu.

Substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e limitação de fim de semana, reprimendas suficientes para que o réu compreenda a gravidade do comportamento e não se dedique a atividades ilícitas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o réu LUCAS GABRIEL VELASCO DE SOUZA como incurso nas sanções do artigo 33, parágrafo 4º, da lei nº 11.343/06 a pena privativa de liberdade de 01 ano e 08 meses de reclusão, a ser resgatada no regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e limitação de fim de semana, por igual período, e pagamento de 166 dias-multa (no valor unitário mínimo).

Revogo a prisão preventiva, dado que não vislumbro necessidade de manutenção da custódia cautelar. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Já determinada a incineração das substâncias apreendidas (fls. 91) e determino o perdimento do valor apreendido (fls. 75), nos termos dos artigos 61 e seguintes da lei 11.343/2006.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Leme, 27 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA